



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2012/7353 (19957.008246/2019-77)

Data do julgamento: 20/08/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Cláudio Denis Maksoud

Henry Maksoud Neto

Hidroservice Engenharia Ltda.

Ementa: Exercício abusivo do poder de controle e descumprimento do dever de lealdade por parte dos administradores da *Hidroservice Amazônia S.A. Agropecuária e Industrial* em transações de Títulos da Dívida Agrária. Infração ao art. 117, §1º, alínea 'f', da Lei nº 6.404/76. Infração ao art. 155, II, da Lei nº 6.404/76. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, com fundamento no art. 11, II da Lei nº 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar à **Hidroservice Engenharia Ltda.**, na qualidade de acionista controladora direta da *Hidroservice Amazônia S.A.*, a penalidade de **multa** pecuniária de **R\$7.592.424,63** (sete milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), equivalente a uma e meia a vantagem economia obtida, por firmar contratos de mútuo com a sua controladora em condições não equitativas, por infração ao art. 117, §1º, alínea 'f', da Lei nº 6.404/76;

2. Aplicar ao acusado **Cláudio Denis Maksoud**, na qualidade de conselheiro de administração da *Hidroservice Amazônia S.A.*, a penalidade de **multa** pecuniária de **R\$50.000,00** (cinquenta mil reais), por omissão em relação à falta de comutatividade e ao não pagamento dos contratos de mútuo firmados entre a Companhia e a sua controladora, a *Hidroservice Engenharia Ltda.*, por

infração ao art. 155, II, da Lei nº 6.404/76; e

3. Aplicar ao acusado **Henry Maksoud Neto**, na qualidade de conselheiro de administração da Hidroservice *Amazônia S.A.*, a penalidade de **multa** pecuniária de **R\$50.000,00** (cinquenta mil reais), por omissão em relação à falta de comutatividade e ao não pagamento dos contratos de mútuo firmados entre a Companhia e a sua controladora, a *Hidroservice Engenharia Ltda.*, por infração ao art. 155, II, da Lei nº 6.404/76.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar da intimação da decisão CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM nº 607.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos.

Presente o Procurador Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 17/09/2019, às 12:17, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 17/09/2019, às 14:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 25/09/2019, às 18:54, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 02/10/2019, às 18:59, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0841327** e o código CRC **E4701F22**.

This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0841327** and the "Código CRC" **E4701F22**.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR Nº RJ 2012/7353

Reg. Col. 8937/2013

Acusados: Cláudio Denis Maksoud

Henry Maksoud Neto

Hidroservice Engenharia Ltda.

Assunto: Exercício abusivo do poder de controle e falta de dever de lealdade de administradores da Hidroservice Amazônia S.A. Agropecuária e Industrial, em transações de Títulos de Dívida Agrária (infração aos artigos 117, § 1º, alínea “f”, e 155, II, da Lei nº 6.404/1976)

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

RELATÓRIO

I. OBJETO E ORIGEM

1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”) para apurar a eventual responsabilidade de acionistas controladores e administradores da Hidroservice Amazônia S.A. Agropecuária e Industrial (“Hidroservice” ou “Companhia”), por supostas irregularidades em transações da Companhia com sua controladora direta, Hidroservice Engenharia Ltda. (“Hidroservice Ltda.”).

2. Foram acusados a Hidroservice Ltda., por infração ao art. 117, §1º, “f”,¹ da Lei nº 6.404/1976, e os administradores Cláudio Denis Maksoud (“Cláudio Maksoud”) e Henry Maksoud Neto, por infração ao art. 155, II,² da mesma lei, o primeiro na qualidade de diretor executivo e conselheiro de administração e o segundo de conselheiro de administração.

¹ Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: (...) f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;

² Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: (...) II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Também foi acusado o acionista controlador indireto e diretor presidente e presidente do conselho de administração da Hidroservice, Henry Maksoud, por infração aos artigos 117, §1º, “f”, 154, *caput*, e §2º, “a”,³ c/c o art. 245,⁴ e 156,⁵ todos da Lei nº 6.404/1976.

4. Porém, como adiante relatado, em 17.4.2014 ocorreu o seu falecimento (fls. 421), tendo o Colegiado, em 24.6.2014, declarado extinta a sua punibilidade e determinado o arquivamento do processo em relação a ele (fls. 424-425).

5. O presente PAS originou-se do Processo Administrativo CVM nº RJ2010/181, aberto pela Superintendência de Orientação a Investidores (“SOI”) a partir de reclamação protocolada em 16.8.2010, por J. C. S. (“Reclamante”), acionista da Companhia, detentora de 6,87% de seu capital social (fls. 01-02).

II. FATOS

6. A Hidroservice, sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais, ou, simplificada, companhia incentivada, possuía à época dos fatos seu controle acionário detido pela Hidroservice Engenharia Ltda., possuidora de 71,89% das ações ordinárias e 3,29% das preferenciais, representativas de 33,27% do capital social da Companhia (fls. 141-142).

7. A Hidroservice Engenharia Ltda. tinha como quotistas Henry Maksoud, Cláudio Maksoud e Henry Maksoud Neto, com, respectivamente, 998.000, 1.000 e 1.000 quotas do capital social (fl. 137).

8. Em 20.7.2005, a Hidroservice teve todo seu ativo imobilizado desapropriado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (“INCRA”)⁶ (fls. 71-74).

9. O valor da desapropriação foi fixado em R\$ 26.000.000,00, do qual R\$ 20.007.970,00 foram pagos por meio de 237.072 Títulos de Dívida Agrária (“TDA”) (fl. 73),

³ Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. (...) § 2º É vedado ao administrador: a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;

⁴ Art. 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo-lhes zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas, ou com pagamento compensatório adequado; e respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto neste artigo.

⁵ Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe notificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza e extensão do seu interesse.

⁶ O principal ativo operacional da Hidroservice, conhecido como “fazenda Amazônia” foi declarado de interesse social para fins de reforma agrária por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União em 22.4.2004, quando foi instaurado processo de desapropriação pelo INCRA, que levou ao acordo sobre a indenização a ser paga, em 20.7.2005 (fls. 66-69)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

títulos que, nos termos do art. 8º do Decreto nº 578/1992, têm remuneração de 6% ao ano, mais correção monetária pela TR.

10. Em 1.9.2005, a Companhia cedeu e transferiu à sua controladora Hidroservice Ltda., em vários lotes, 191.080 TDAs, com valor de face total de R\$ 16.115.099,84. Na mesma data, os lotes foram alienados à Albatross CCV S/A, pelo montante de R\$ 11.295.907,88, o que resultou em um deságio médio de 30,0% em relação ao valor de face (fls. 67, 76-89).

11. Em contrapartida, também em 1.9.2005, Hidroservice e Hidroservice Ltda. firmaram um contrato de mútuo (fls. 143-144), no qual a segunda declarou haver recebido da primeira a quantia de R\$ 7.299.575,00, valor esse a ser resgatado no prazo de 36 meses da assinatura e sobre o qual incidiria correção monetária pela TR. O montante mutuado foi registrado pela Companhia no ativo realizável a longo prazo, nas demonstrações financeiras de 31.12.2005 (fl. 97).

12. A diferença entre esse valor e o obtido com a alienação dos TDAs, R\$ 3.996.332,88, foi utilizada, na quase totalidade, para quitar um débito de R\$ 3.912.374,00 da Companhia com sua controladora, registrado no passivo exigível a longo prazo, nas demonstrações financeiras da Hidroservice de 31.12.2004 (fl. 97).

13. Outros lotes de TDAs foram transferidos para a Albatross diretamente pela Companhia. Em 31.8.2005, foi negociado um lote de 11.059 títulos, com valor de face de R\$ 946.208,04, por 514.055,37, deságio de 45,7%, e outro de 1.778, com valor de face de R\$ 152.125,68, por 89.547,76, deságio de 41,1% (fls. 67, 91-92).

14. Já em 16.2.2006, foi transferido um lote de 33.155 TDAs, com valor de face de R\$ 2.794.303,40, por R\$ 1.356.456,26, deságio de 51,5% (fl. 67, 90).

15. A Hidroservice e a Hidroservice Ltda. firmaram, em 30.4.2006, outro contrato de mútuo (fls. 145-146), pelo qual a segunda emprestou à primeira a quantia de R\$ 1.570.000,00, valor esse a ser resgatado no prazo de 28 meses da assinatura e sobre o qual incidiria correção monetária pela TR.

16. Com isso, nas demonstrações financeiras de 31.12.2006, o ativo realizável a longo prazo passou a registrar um valor de R\$ 9.033.017,00 (fl. 157). Em 31.12.2010, saldo era de R\$ 9.562.134,42 (fl. 158), fazendo a área técnica concluir que os mútuos não foram resgatados nos prazos previstos, conforme itens 11 e 16 acima.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

17. Inquirida pela SOI em 8.9.2010 (fl. 56)⁷, a respeito da reclamação recebida pela CVM, em especial sobre os deságios praticados na transferência das TDAs e sobre o fato de que, nos contratos de mútuo, se pactuou uma remuneração pela variação da TR, enquanto os títulos recebidos pela Companhia na desapropriação pagavam uma taxa de 6% ao ano, mais a variação da TR, nos termos do art. 8º do Decreto nº 578/1992, a Companhia alegou que o deságio seguiu a prática de mercado, apresentando a tabela a seguir, com a consolidação dos lotes de TDAs transacionados (fls. 66-69):

Tabela 1: Lotes de TDAs transferidos pela Hidroservice ou Hidroservice Ltda.

Data	Quant. TDAs	Valor TDAs – R\$	Valor Venda – R\$	% Deságio Médio	Finalidade
31/08/05	11059	946.208,04	514.055,37	-45,7%	Pagt. Advogados
31/08/05	1778	152.125,68	89.547,76	-41,1%	Pagt. Advogados
01/09/05	78664	6.629.801,92	4.405.612,15	-33,5%	c/c e Mútuo HS
01/09/05	48495	4.087.158,60	2.993.653,88	-26,8%	c/c e Mútuo HS
01/09/05	34639	2.919.374,92	1.917.101,82	-34,3%	c/c e Mútuo HS
01/09/05	20784	1.751.675,52	1.490.485,86	-14,9%	c/c e Mútuo HS
01/09/05	4796	410.345,76	270.879,85	-34,0%	c/c e Mútuo HS
01/09/05	2055	175.825,80	134.859,02	-23,3%	c/c e Mútuo HS
01/09/05	1647	140.917,32	83.315,30	-40,9%	c/c e Mútuo HS
16/02/06	33155	2.794.303,40	1.356.456,26	-51,5%	Mútuo HS
Total	237072	20.007.736,96	13.255.967,27	-33,7%	

18. Na mesma correspondência, a Companhia afirmou que parte dos valores – R\$ 1.560.000,00 – teria sido utilizada para pagamento de honorários de advogados que atuaram no processo de desapropriação, conforme notas fiscais de serviços que apresentou, datadas de 26.8.2005 e 19.9.2005 (fls. 94-95).

19. Também declarou que as assembleias gerais ordinárias da Companhia de 2.5.2006 e de 31.5.2007 aprovaram as demonstrações financeiras e as contas dos administradores relativas aos exercícios sociais de 2005 e 2006, respectivamente, em que foram firmados os contratos de mútuo.

20. Acrescentou que a Reclamante, assim como a maioria dos acionistas minoritários da Hidroservice, somente ingressou na sociedade em 26.10.2005, após adquirirem ações em leilão do Fundo de Investimento da Amazônia (“FINAM”), posteriormente, portanto, à transferência das TDAs (fls. 100-108).

⁷ OFÍCIO/CVM/SOI-SP//Nº0215/10

Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 4 de 10



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

21. Por fim, em relação à remuneração pactuada nos contratos, a Companhia declarou que ela não guardava relação com aquela incidente sobre as TDAs, fixada no Decreto nº 578/1992, pois no caso dos mútuos a taxa se referia à remuneração acordada entre as partes, como livremente lhes permitiria a legislação.

22. Em 13.1.2012 e 30.1.2012 (fls. 122-123, 132-133)⁸, a SEP solicitou informações a Henry Maksoud acerca da composição acionária e da administração da Companhia, solicitando também a manifestação de todos os administradores e acionistas controladores pessoas físicas sobre a eventual falta de comutatividade nos contratos de mútuo.

23. Em 19.1.2012 e 6.02.2012 (fls. 126-131, 136-156), Henry Maksoud enviou as informações solicitadas, inclusive a declaração conjunta dele próprio, de Cláudio Maksoud, de Henry Maksoud Neto e da Hidroservice de que houve comutatividade no nos contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e a Hidroservice Ltda.

III. TERMO DE ACUSAÇÃO (FLS. 200-219)

24. Primeiramente, o termo de acusação apontou que o art. 1º da Instrução CVM nº 265/1997 estabelece que as companhias incentivadas são disciplinadas e fiscalizadas de acordo com o contido no Decreto-Lei 2.298/1986 e com o disposto nesta Instrução. Nesse sentido, o art. 3º, III, do referido Decreto-Lei, dispõe que, no exercício de suas atribuições, a CVM poderá “aplicar aos infratores deste Decreto-Lei, da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), das normas por ela expedidas, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, as penalidades previstas na Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976”.

25. Quanto aos fatos, a SEP entendeu que os elementos presentes nos autos não permitem concluir que o percentual de deságio aplicado na alienação dos TDAs recebidas pela Hidroservice tenha sido superior ao utilizado pela prática de mercado. O valor de face dos títulos representava o valor que eles teriam caso fossem resgatados na data de seu vencimento e, no caso em tela, o prazo de resgate variava entre dois e vinte anos a partir da data de sua emissão, dependendo do título, o que justificaria o deságio praticado na alienação feita após a emissão.

26. A área técnica não identificou, portanto, irregularidade na aceitação pela Hidroservice da taxa de deságio aplicada na alienação das TDAs recebidas na desapropriação, que totalizavam R\$ 20.007.736,96 e foram negociados por R\$ 13.255.967,27, com deságio médio de 33,7%, conforme a Tabela 1 acima.

27. Porém, no tocante à remuneração paga pela Hidroservice Ltda. à Companhia nos contratos de mútuo, limitada à variação da TR, a SEP entendeu que houve benefício à

⁸ OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº016/12 e OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº016/12.

Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 5 de 10



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

controladora em detrimento da controlada, pois os TDAs que esta última recebeu na desapropriação dos ativos pagavam uma taxa de TR mais 6% ao ano.

28. Assim, apesar da manifestação dos Acusados de que houve comutatividade nos contratos de mútuo firmados entre controladora e controlada, a SEP concluiu que em função das condições em que foram celebrados, os referidos contratos não são comutativos.

29. Como forma de explicitar ainda mais esta falta de comutatividade, o termo de acusação exemplificou com um cenário hipotético em que a Companhia não houvesse celebrado os contratos, mas alienado diretamente os TDAs e aplicado o resultado na caderneta de poupança. Na medida em que ela teria obtido com esse investimento conservador, à época, uma remuneração de 0,5% ao mês mais a correção monetária pela TR, seu ganho teria sido superior ao estipulado nos contratos de mútuo.

30. Ademais, de acordo com os contratos, que tinham prazo determinado, os valores mutuados deveriam ter sido resgatados em setembro e agosto de 2008, para o primeiro e o segundo contrato, respectivamente. Porém, o termo de acusação verificou que a controladora não restituiu o valor devido à Hidroservice nos prazos estipulados (V. item 17 acima), indicando descumprimento aos referidos contratos e evidenciando ainda mais a desvantagem financeira para a Companhia.

31. Diante do exposto, considerando que os TDAs recebidos pela Hidroservice eram remunerados pela TR mais 6% ao ano e que os contratos de mútuo estabeleceram remuneração somente pela TR, e que os empréstimos não foram resgatados no prazo fixado, a SEP concluiu que as transações formalizadas através desses contratos não foram comutativas e não representaram o melhor interesse da Companhia.

32. Concluiu a SEP, portanto, que restou demonstrado o exercício abusivo do poder de controle por parte da Hidroservice Ltda., controladora direta da Hidroservice, na modalidade prevista na alínea “f” do § 1º do art. 117 da Lei nº 6.404/1976, “*contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas*”.

33. Por fim, a SEP apontou que Cláudio Maksoud, diretor executivo e conselheiro da Hidroservice, e Henry Maksoud Neto, conselheiro, mesmo não tendo deliberado pela concessão dos empréstimos, não apenas teriam se omitido na proteção dos direitos da Companhia “como, ainda, atestaram a *posteriori*, quando provocados pela CVM, que os contratos foram realizados em condições comutativas (fl.156)”.

34. Apesar de eles não terem participado diretamente da celebração dos contratos, assinados somente por Henry Maksoud pelas duas partes, a área técnica considerou que eles

Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 6 de 10



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

teriam permanecido inertes ao longo dos anos, inclusive diante do não pagamento dos valores devidos pela Controladora, em um comportamento desleal para com a Hidroservice.

35. Teriam, assim, deliberadamente se omitido na proteção dos direitos da Companhia durante a execução dos contratos de mútuo, em infração ao art. 155, II, da Lei nº 6.404/1976.

IV. RESPONSABILIDADES

(i) Diante do exposto, a SEP propôs a responsabilização da Hidroservice Ltda., na qualidade de controladora direta da Hidroservice, por infração ao art. 117, § 1º, alínea “f”, e de Cláudio Maksoud, na qualidade de diretor executivo e conselheiro de administração da Companhia, e Henry Maksoud Neto, na qualidade de conselheiro de administração, por infração ao art. 155, II, dada mesma lei.

V. MANIFESTAÇÃO DA PFE (FLS. 188-197)

36. Examinada a primeira versão do termo de acusação (fls. 168-186), a Procuradoria Federal Especializada – PFE sugeriu a imputação à Hidroservice Ltda., juntamente com Henry Maksoud, a responsabilidade pelo exercício abusivo do poder de controle. Também sugeriu mudanças nas imputações feitas aos outros acusados.

37. As sugestões feitas pela PFE foram contempladas pela SEP, tendo o termo de acusação sido retificado e emitido em 19.9.2012 (fls. 200-219), nos termos relatados na seção anterior.

VI. RAZÕES DE DEFESA (FLS. 257-264)

38. Devidamente intimados, os acusados apresentaram, em 14.11.2012, defesa conjunta em que, preliminarmente, alegaram estar a Reclamante utilizando-se de serviços públicos em litígio que teria caráter privado, por ser a Hidroservice uma companhia de capital fechado. Aduziram que apesar de a legislação obrigar a Companhia a ter registro e submeter-se à jurisdição da CVM, não haveria interesse do mercado a justificar a atuação da Autarquia, pois acionistas de companhias fechadas seriam investidores sofisticados, que teriam meios de, por si só, defender seus interesses quando se sentissem descontentes com a administração.

39. Faltariam ao presente caso, portanto, os pressupostos que embasam a atuação fiscalizatória da CVM. Argumentaram que, mesmo na hipótese de a Autarquia seguir com o processo, “os *standards* de comportamento de administradores e controladores exigidos pelas normas e jurisprudência desta CVM devem ser substancialmente relativizados”.

40. Quanto ao mérito, alegaram, em primeiro lugar, que os contratos de mútuo celebrados entre a Hidroservice e sua controladora seriam regulares e compatíveis com o Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 7 de 10



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

interesse da Companhia, pois não eram gratuitos e, portanto, não configuraram prática de liberalidade pelos administradores. Ao contrário, os contratos tiveram por remuneração a TR, taxa de referência do sistema financeiro e que, segundo defendem, seria um índice “corriqueiro e compatível com as práticas de mercado, considerado inclusive ‘abusivo’ pelos mutuários do Sistema Financeiro Nacional”.

41. A TR poderia, assim, segundo os Acusados, servir perfeitamente para remunerar os contratos de mútuo objeto de questionamento, não podendo, tais contratos, serem considerados não comutativos.

42. Em segundo lugar, a defesa aponta que antes da formalização dos mútuos a Hidroservice mantinha dívida de longa data com a Hidroservice Ltda., desde a fase pré-operacional da Companhia, sem que incidisse juros sobre os valores emprestados. Portanto, seria evidente que a Hidroservice obteve uma vantagem às custas de sua controladora e, por mais que os contratos de mútuo firmados posteriormente fossem considerados fora dos “padrões do mercado”, ele poderiam, na visão dos Acusados, ser considerados comutativos, haja vista o respeito à lógica econômica praticada entre as duas sociedades.

43. Ademais, a defesa afirma que não houve desrespeito ao art. 8º do Decreto nº 578/1992, pois esse dispositivo disciplina a forma de remuneração dos TDAs e não dos contratos de mútuo, cujos termos foram entabulados pelas partes. Os TDAs teriam sido usados apenas como uma referência para os contratos de mútuo, visto que seriam alienados com determinado deságio, deságio esse que a própria CVM reconheceu ter sido regular e conforme ao praticado no mercado.

44. Logo, defendem que as operações de empréstimo questionadas teriam sido regulares, pois não há norma legal que discipline a forma de remuneração de contratos de mútuo firmados entre empresas ligadas.

45. Por conseguinte, não teria havido abuso de poder, conflito de interesse nem ato de liberalidade praticado por Henry Maksoud, tampouco abuso de poder de controle por parte da Hidroservice Ltda.

46. Por sua vez, Cláudio Maksoud e Henry Maksoud Neto também não poderiam ser sancionados, uma vez que nenhum dos dois tomou parte nos negócios questionados, que foram realizados por Diretor estatutário em observância ao estatuto da companhia, não cabendo ao conselho de administração qualquer manifestação sobre eles, seja prévia ou posterior. Acrescentam que as operações constaram das demonstrações financeiras da Companhia, que foram auditadas e aprovadas pela assembleia geral.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

VII. TERMO DE COMPROMISSO

47. Em 13.12.2012, os acusados propuseram a celebração de Termo de Compromisso, comprometendo-se a repactuar os contratos de mútuo feitos entre a Companhia e sua controladora, contemplando remuneração equivalente à da caderneta de poupança, de forma retroativa, desde a data de celebração dos contratos. Também propuseram o pagamento de multa nos valores de R\$ 15.000,00 e R\$ 10.000,00 pela Hidroservice Ltda. e por Henry Maksoud, respectivamente (fls. 269-270).

48. Após sucessivas análises e negociações (fls. 272-408), chegou-se a uma nova proposta, pela qual os acusados ressarciriam integralmente a Hidroservice o valor dos contratos de mútuo, corrigidos pela TR + 6%, ao ano, e pagariam à CVM o valor de R\$ 100.000,00, proposta esta aprovada pelo Colegiado em 17.12.2013 (fls. 410-412).

49. Em 17.4.2014, antes da assinatura definitiva do termo de compromisso, ocorreu o falecimento do acusado Henry Maksoud, conforme certidão de óbito protocolada em 28.4.2014 (fls. 421). Em 24.6.2014, o Colegiado declarou extinta a punibilidade de Henry Maksoud e o arquivamento do processo em relação a ele, confirmando, porém, a aceitação da proposta de termo de compromisso para os outros acusados (fls. 424-425).

50. Após esse fato, os outros acusados passaram a contestar as condições impostas no termo de compromisso aprovado pelo Colegiado, ainda pendente das assinaturas finais (fls. 414-414v). Especificamente, os acusados alegaram que o que havia sido acordado durante as negociações com o CTC era a repactuação dos contratos de mútuo e não o ressarcimento integral dos valores à Companhia (fls. 426-437).

51. Os argumentos não foram aceitos pelo Comitê de Termos de Compromisso (“CTC”), que, em 21.9.2016, recomendou a retomada do curso ordinário do processo sancionador (fls. 439-445). Em 4.10.2016, acatando a recomendação do CTC, o Colegiado indeferiu o pedido de alteração no texto da proposta de termos de compromisso aprovada em 17.12.2013, sorteando, na mesma ocasião, o Diretor Gustavo Borba como relator do processo (fls. 447-448).

VIII. DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO

52. Em reunião do Colegiado ocorrida no dia 25.9.2018, o presente processo foi redistribuído para minha relatoria, nos termos do art. 10 da Deliberação CVM nº 558/089 (fls. 456).

⁹ Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.

Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ 2012/7353 – Relatório - pg. 9 de 10



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

É o relatório.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2012/7353

Reg. Col. 8937/2013

Acusados: Cláudio Denis Maksoud
Henry Maksoud Neto
Hidroservice Engenharia Ltda.

Assunto: Exercício abusivo do poder de controle e falta de dever de lealdade de administradores da Hidroservice Amazônia S.A. Agropecuária e Industrial, em transações de Títulos de Dívida Agrária (infração aos artigos 117, § 1º, alínea “f”, e 155, II, da Lei nº 6.404/1976).

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

VOTO

I. OBJETO E ORIGEM

1. O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”), instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”), busca apurar a eventual responsabilidade da Hidroservice Engenharia Ltda. (“Hidroservice Ltda.”), acionista controladora direta da Hidroservice Amazônia S.A. Agropecuária e Industrial (“Hidroservice” ou “Companhia”), por ter firmado contratos de mútuo com a sua controlada em condições não comutativas, em 1.9.2005 e 30.4.2006, em infração ao art. 117, §1º, “f”,¹ da Lei nº 6.404/1976.

2. Também são acusados o diretor executivo e conselheiro de administração Cláudio Denis Maksoud (“Cláudio Maksoud”) e o conselheiro de administração Henry Maksoud Neto, por eventual omissão na defesa dos interesses da Companhia, em infração ao art. 155, II,² da Lei nº 6.404/1976.

¹ Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. § 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: (...) f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;

² Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado: (...) II - omitir-se no exercício ou proteção de direitos da companhia ou, visando à obtenção de vantagens, para si ou para outrem, deixar de aproveitar oportunidades de negócio de interesse da companhia;



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. Recaíam, igualmente, acusações contra o acionista controlador indireto da Hidroservice, Henry Maksoud, também diretor presidente e presidente do conselho de administração da Companhia, mas com o seu falecimento em 17.4.2014 (fls. 421), o Colegiado, em 24.6.2014, declarou extinta a sua punibilidade e determinou o arquivamento do processo em relação a ele (fls. 424-425).

4. A Hidroservice é uma sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais – companhia incentivada –, cujo registro na CVM foi cancelado em 3.5.2013. Instalada na área de atuação da extinta Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia-SUDAM, estava elegível para receber recursos do Fundo de Investimentos da Amazônia ("FINAM"), cujo objetivo é financiar projetos considerados como de interesse para o desenvolvimento da Amazônia Legal.

5. A Hidroservice Ltda. detinha o controle acionário direto da Companhia por meio da posse de 71,89% de suas ações ordinárias. Também possuía 3,29% das preferenciais, o que a fazia deter 33,27% do capital social da controlada (fls. 141-142). Seus quotistas eram Henry Maksoud, com 99,80% do capital social, Cláudio Maksoud e Henry Maksoud Neto, cada um com 0,20% do capital (fl. 137).

6. O processo administrativo originou-se de reclamação protocolada em 16.8.2010 por J. C. S. ("Reclamante") (fls. 01-02), que se tornou acionista da Companhia após participar de leilão do FINAM realizado em 26.10.2005.

7. Enfrentarei, primeiramente, as preliminares de falta de interesse de agir da Reclamante e de falta de interesse da CVM em atuar no caso, arguidas pelas defesas, examinando a seguir as questões de mérito.

II. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DE FALTA DE INTERESSE DA CVM EM ATUAR NO CASO

8. A defesa conjunta dos acusados alega, preliminarmente, não haver interesse de mercado a justificar a atuação fiscalizatória da CVM no presente caso, pois, apesar de a legislação ter obrigado a Hidroservice a ter registro na Autarquia e se submeter à sua supervisão, trata-se de uma companhia de capital fechado, na qual os acionistas teriam meios de, por si só, defender seus interesses quando se sentissem descontentes com a administração.

9. Argumenta, assim, (i) estar a Reclamante utilizando-se de serviços públicos em litígio que teria caráter privado e que (ii) estariam ausentes os pressupostos que justificariam a atuação da Autarquia.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

10. Em que pese este Colegiado já ter se manifestado no sentido de que CVM não seria a instituição mais apropriada para fiscalizar e sancionar as companhias incentivadas,³ uma breve análise do regime legal aplicável a tais sociedades revela que elas estão submetidas a seu poder de polícia e sujeitas, portanto, às penalidades previstas no art. 11 da Lei nº 6.385/1976, em caso de infração de norma societária.

11. Como observou a Diretora Relatora Ana Novaes em seu voto no julgamento do PAS CVM nº RJ2011/14269, em 26.3.2013, “estas companhias receberam incentivos fiscais do Governo Federal, fruto, portanto, de renúncia fiscal do Estado brasileiro” por meio de fundos regionais – Fundo de Investimento do Nordeste (“FINOR”) ou FINAM –, cujos recursos “são aplicados em ações e debêntures das companhias incentivadas e destinam-se a apoiar financeiramente empreendimentos instalados, ou que venham a se instalar, na área de atuação” do fundo.

12. Por se beneficiarem de incentivos fiscais e, ademais, receberem investidores minoritários e preferencialistas em seu quadro de acionistas, por meio dos leilões periódicos realizados pelos fundos regionais, o legislador submeteu as companhias incentivadas a um regime especial, ordenado pelo Decreto-Lei nº 2.298/1986, que as sujeita, juntamente com seus administradores e controladores, à supervisão desta Autarquia.⁴

13. De fato, assim dispõem os artigos 1º e 2º do Decreto-Lei:

“Art. 1º - Compete à Comissão de Valores Mobiliários, sem prejuízo de suas demais atribuições: (...) I - fiscalizar e disciplinar as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais para a aplicação em participações societárias; Art. 2º - A Comissão de Valores Mobiliários exercerá as atribuições previstas neste Decreto-Lei para o fim de: (...) II - proteger os titulares de títulos e valores mobiliários incentivados e os investidores do mercado contra: (...) b) atos ilegais de administradores e acionistas controladores das emissoras de títulos e valores mobiliários e demais participantes do mercado.”

14. Na mesma direção, a CVM pode instaurar processos administrativos sancionadores e aplicar eventuais sanções a administradores e acionistas de companhias incentivadas, por força do art. 3º do Decreto-Lei nº 2.298/1986, que estabelece que a Autarquia, no exercício de suas atribuições, poderá:

“(...) II - apurar, mediante inquérito administrativo, atos ilegais e prática não equitativas de administradores e acionistas das companhias emissoras, dos intermediários e dos demais participantes do mercado de títulos e valores mobiliários incentivados; III - aplicar aos infratores

³ Sobre isso, remeto à manifestação de voto proferida Presidente Marcelo Barbosa no âmbito do PA nº SP2015/0208, em 24.10.2017, e também ao voto do Diretor Relator Henrique Machado, no julgamento do PAS CVM nº RJ2013/9266, em 27.3.2018.

⁴ Nesse sentido, a Instrução CVM nº 265/1997 disciplina o procedimento de registro e de prestação de informações das companhias incentivadas.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

deste Decreto-Lei, da Lei das Sociedades por Ações (Lei número 6.404, de 15 de dezembro de 1976), das normas por ela expedidas, bem como de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, as penalidades previstas na Lei número 6.385, de 7 de dezembro de 1976; (...). ”

15. Logo, o fato de a Hidroservice não ser uma companhia aberta registrada não retira da CVM a competência para apurar eventuais irregularidades porventura identificadas em seus negócios sociais ou nos atos de seus administradores e controladores, por estar inserida, a sociedade, no regime especial das companhias incentivadas, pelo qual teve registro ativo na CVM até 3.5.2013.

16. Da mesma forma, no tocante ao interesse de agir da Reclamante, cabe à Autarquia, como exposto acima, a tutela dos interesses dos acionistas minoritários ou preferencialistas das incentivadas (os titulares dos valores mobiliários incentivados), possuindo, tais acionistas, dessa forma, legitimidade para provocar a atuação do órgão, quando entenderem que há lesão a seus direitos de sócio.

17. No caso em tela, J. C. S. e outros investidores passaram a ser acionistas da Hidroservice após participarem de leilão do FINAM realizado em 26.10.2005. A partir daí, a Reclamante adquiriu direitos de sócia e tornou-se parte legítima para comunicar à CVM eventuais desvios e ilicitudes cometidos na condução dos negócios sociais, inclusive a respeito dos contratos de mútuo com a controladora, mesmo tendo sido o primeiro deles formalizado anteriormente à sua entrada na Companhia.

18. Logo, não buscou a Reclamante a atuação da CVM para que esta dirimisse litígios privados, como alega a defesa, mas para que fossem apuradas eventuais irregularidades praticadas pelos administradores ou pelos controladores da Companhia, passíveis de investigação e punição pela Autarquia.

19. Do exposto, rejeito, portanto, as preliminares arguidas pela defesa e passo à análise de mérito.

III. MÉRITO

20. As questões de mérito dizem respeito aos contratos de mútuo firmados em 1.9.2005 e 30.4.2006, pelos quais a Hidroservice emprestou à sua controladora direta, Hidroservice Ltda., respectivamente, a quantia de R\$ 7.299.575,00, com prazo de 32 meses, e de R\$ 1.570.000,00, com prazo de 28 meses (fls. 143-146).

IV. Os valores emprestados eram oriundos da alienação de Títulos de Dívida Agrária (“TDA”), recebidos pela Companhia em virtude da desapropriação de seu ativo imobilizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (“INCRA”), em 20.7.2005 (fls. 71-74).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

21. Do valor de R\$ 26.000.000,00 estipulado para a desapropriação, R\$ 20.007.970,00 foram pagos à Hidroservice por meio de 237.072 TDAs. Parte dos títulos foi, em seguida, transferida para a Hidroservice Ltda. e imediatamente alienada com deságio, já que se tratavam de títulos de longo prazo. Do montante de R\$ 11.295.907,88 recebido, foi amortizada dívida que a Companhia possuía com a controladora e o saldo, R\$ 7.299.575,00, compôs o valor mutuado em 1.9.2005.⁵

22. Outra parte do lote de TDAs recebido na desapropriação foi alienada pela própria Companhia e, do montante recebido, a quantia de R\$ 1.570.000,00 compôs o valor mutuado em 30.4.2006. Após esse empréstimo, o ativo realizável a longo prazo da Hidroservice registrou um saldo de R\$ 9.033.017,00, nas demonstrações financeiras de 31.12.2006 (fl. 157).

23. A SEP concluiu que os dois contratos de mútuo não teriam sido firmados em bases comutativas, em prejuízo do interesse da Companhia, além de não terem sido resgatados nos prazos neles previstos.

24. Como o processo foi arquivado em relação ao controlador indireto Henry Maksoud, que assinou os instrumentos contratuais duas partes, controladora e controlada, cabe avaliar as infrações imputadas à Hidroservice Ltda. e aos administradores Cláudio Maksoud e Henry Maksoud Neto.

III.1. HIDROSERVICE LTDA.

25. O termo de acusação apontou que os TDAs recebidos pela Companhia na desapropriação de seus ativos eram remunerados anualmente pela Taxa Referencial (“TR”) mais 6%,⁶ mas os valores obtidos com a alienação dos títulos foram emprestados para a controladora com remuneração limitada à TR, conforme a Cláusula 2 dos contratos de mútuo. Esses contratos tinham, portanto, remuneração inferior até mesmo à inflação vigente.⁷

26. Em função disso a Hidroservice Ltda. foi acusada de exercício abusivo do poder de controle, na modalidade prevista na alínea “f” do § 1º do art. 117 da Lei nº 6.404/1976, “contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas”.

⁵ Nas demonstrações financeiras de 31.12.2004, o passivo exigível a longo prazo da Hidroservice registrava uma saldo de R\$ 3.912.374,00, que se encontrava zerado em 31.12.2005, devido às transações com a controladora de 1.9.2005. Por sua vez, o ativo realizável a longo prazo da Hidroservice passou a registrar um saldo de R\$ 7.299.575,00, nas demonstrações financeiras de 31.12.2005, devido ao montante mutuado (fl. 97).

⁶ O §1º do art. 4º do Decreto nº 578/1992 afirma que “o valor nominal dos TDA será atualizado, no primeiro dia de cada mês, por índice calculado com base na Taxa Referencial (TR) referente ao mês anterior”, e o art. 8º estabelece que “os TDA serão remunerados com juros de seis por cento ao ano, ou fração, *pro rata*, calculados sobre o valor nominal atualizado, pagos anualmente” (fls. 113-115).

⁷ Segundo o item 50 do termo de acusação, “a taxa média geométrica aplicada na remuneração dos TDA entre os exercícios encerrados de 2006 a 2010 foi de 1,43% ao ano, inferior, portanto, à inflação do período, que apresentou média geométrica anual de 5,09%.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

27. A defesa alega que os mútuos seriam regulares e compatíveis com o interesse da Companhia, pois não eram gratuitos, mas remunerados pela TR, que, segundo assevera, seria um índice compatível com as práticas de mercado.

28. Acrescenta que a Companhia emprestava dinheiro da controladora sem a incidência de juros desde a sua fase pré-operacional e que, dessa forma, os contratos de mútuo firmados posteriormente deveriam ser considerados comutativos, em respeito à lógica econômica historicamente praticada entre as duas sociedades.

29. Por fim, afirma que a forma de remuneração dos TDAs é disciplinada pelo Decreto nº 578/1992, mas os termos dos contratos de mútuo foram entabulados pelas partes, não havendo norma legal que discipline a forma de remuneração de mútuos entre empresas ligadas.

30. A argumentação da defesa esbarra, porém, na já comentada sujeição das companhias incentivadas ao regime especial do Decreto-Lei nº 2.298/1986, que as obriga a obedecer a Lei nº 6.404/1976 e as normas expedidas pela CVM.

31. Como consequência, seus acionistas controladores obrigam-se ao comando do parágrafo único do art. 116 da Lei nº 6.404/1976 e devem usar o seu poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, possuindo deveres e responsabilidades para com os outros acionistas, os que nela trabalham e a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar e atender.

32. Lembro aqui, nesse sentido, que as comunidades que sediam companhias incentivadas são consideradas como de especial interesse público para fins de desenvolvimento econômico, daí os recursos de fundos setoriais direcionados e essas sociedades.

33. No caso da Hidroservice, os recursos vieram do FINAM, que, conforme os demonstrativos de composição acionária de fls. 141-142, detinha, em 1.9.2005 e 30.4.2006, datas de assinatura dos contratos de mútuo firmados, 16,65 % e 14,46 % de participação no capital social da Companhia, respectivamente.

34. Os deveres impostos aos acionistas controladores das companhias incentivadas, comentados acima, não os proíbem, porém, de contratar com ela, direta ou indiretamente, desde que o faça em condições equitativas, sem obter nenhum tratamento benéfico. Conforme aponta Nelson Eizirik:

“(…) pode ficar caracterizada a responsabilidade do controlador se ficar demonstrado que o negócio: (i) ocorreu fora dos padrões geralmente adotados no mercado em operações semelhantes; (ii) não foi realizado de forma a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

atender aos melhores interesses da companhia; e (iii) não teria sido concluído se as partes fossem independentes ou não interessadas.”⁸

35. No caso em tela, não há necessidade de maiores escrutínios para confirmar a tese acusatória de que os contratos de mútuo firmados em 1.9.2005 e 30.4.2006, entre a Hidroservice e sua controladora direta, não obedeceram bases comutativas, em prejuízo da primeira, e não teriam sido pactuados por partes independentes.

36. Como já ressaltado, os títulos recebidos pela Companhia na desapropriação de seus ativos eram remunerados anualmente pela TR mais 6%. Conforme apontou o termo de acusação, ao se desfazer deles, trazidos a valor presente com deságio de mercado, ela poderia obter, no mínimo, a mesma remuneração, aplicando os valores conservadoramente na caderneta de poupança,.

37. Logo, ao se decidir que o resultado financeiro da alienação dos TDAs ficaria com a Hidroservice Ltda., que passou a ser mutuária da Companhia nos montantes obtidos, a taxa pactuada para remunerar os valores mutuados não poderia ter sido menor que a daqueles títulos, TR mais 6% ao ano, de modo a preservar a comutatividade da transação.

38. Não foi, porém, o que ocorreu, tendo a Hidroservice, ao fim e ao cabo, trocado um fluxo de caixa advindo de títulos de longo prazo garantidos pela União por um crédito contra sua controladora a uma taxa subsidiada, operação em tudo prejudicial à Companhia.

39. Portanto, ao pactuar os mútuos com a controlada somente pela TR, a Hidroservice Ltda. incorreu em exercício abusivo do poder de controle, na modalidade prevista na alínea “f” do § 1º do art. 117 da Lei nº 6.404/1976, “*contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas*”.

III.2. CLÁUDIO MAKSOUD E HENRY MAKSOUD NETO

40. Quanto a Cláudio Maksoud e Henry Maksoud Neto, a SEP entendeu que eles teriam se omitido na proteção dos direitos da Companhia, ao permanecerem inertes diante da falta de comutatividade dos contratos e do não pagamento dos valores devidos pela controladora. De fato, nas demonstrações financeiras da Hidroservice de 31.12.2010 (fl. 158), o ativo realizável a longo prazo ainda registrava um saldo era de R\$ 9.562.134,42, demonstrando que os mútuos não foram resgatados nos prazos previstos.

41. Em virtude dessa omissão, ambos teriam, assim, faltado com seu dever de lealdade para com a Companhia, em infração ao art. 155, II, da Lei nº 6.404/1976.

⁸ EIZIRIK, Nelson. *A Lei das S/A Comentada*. Vol. II. 2ª ed. rev. amp. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 252.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

42. A defesa alega que os dois administradores não poderiam ser sancionados, pois não tomaram parte nos negócios questionados, que teriam sido realizados por Diretor estatutário, em observância ao estatuto da companhia, não cabendo ao conselho de administração qualquer manifestação sobre eles, seja prévia ou posterior. Acrescentam que as operações constaram das demonstrações financeiras da Companhia, que foram auditadas e aprovadas pela assembleia geral.

43. Da leitura do estatuto social da Hidroservice (fls. 148-155), observa-se que os poderes de administração da sociedade eram concentrados em Henry Maksoud, diretor presidente e presidente do conselho de administração, cabendo a ele, por exercer o último cargo, de acordo com o art. 15, “d” do estatuto, “assinar os atos que importem alienação e oneração de bens móveis e imóveis” da Companhia.

44. Têm razão, portanto, os acusados, ao afirmarem que não tomaram parte da formalização dos contratos de mútuo, ambos assinados por Henry Maksoud, tanto pela controladora com pela controlada.

45. Ocorre que ambos exerciam o cargo de conselheiros de administração da Hidroservice, competindo-lhes, nos termos do art. 142, III,⁹ da Lei nº 6.404/1976 e do art. 14, “d”, do estatuto social da Companhia, “fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos.”

46. Ressalte-se que não se está, aqui, a exigir dos conselheiros uma inviável revisão irrestrita dos atos praticados pela diretoria,¹⁰ mas a reconhecer que, no exercício de suas funções de fiscalização, não seria razoável que eles prescindissem de medidas mínimas voltadas ao acompanhamento da atuação da diretoria, entendimento esse que defendi em recentes julgados¹¹, em linha com o previamente exposto pelo Diretor Gustavo Gonzalez no âmbito do PAS CVM nº 19957.006972/2017-93, julgado em 19.6.2018¹².

⁹ Art. 142. Compete ao conselho de administração. (...) III –fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; (...).

¹⁰ No mesmo sentido, o entendimento de Nelson Eizirik de que o dever de fiscalização dos conselheiros de administração não se confundiria com o controle “*diuturno dos atos de gestão ordinária praticados pelos diretores, o que seria impossível e indesejável, acarretando o ‘engessamento’ da administração*” (EIZIRIK, Nelson. *A Lei das S/A Comentada. Volume III – Artigos 138 a 205*. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 56).

¹¹ Entre outros, PAS CVM nº 19957.006962/2017-58 e PAS CVM nº 19957.002036/2017-11, ambos julgados em 30.7.2019.

¹² Conforme apontou, na ocasião, o Diretor Gustavo Gonzalez, “embora a competência do conselho de administração para fiscalizar a gestão da diretoria não possa ser construída de forma excessivamente abrangente, como se abarcasse a revisão detalhada de todos os atos praticados pela diretoria, ela também não pode ser vista como algo excepcional (...)”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

47. No caso em apreço, não há nos autos e tampouco foi apresentada pelas defesas qualquer contestação, por parte deles, dirigida ao diretor presidente e presidente do conselho de administração a respeito da flagrante falta de comutatividade dos contratos de mútuo firmados com a Hidroservice Ltda.

48. Aponte-se que, conforme se constata das demonstrações financeiras da Companhia de 31.12.2005 (fl. 97), que o mútuo com a controladora constituía cerca de 84% de seu ativo e os TDAs que ainda não haviam sido alienados ou transferidos, 14%. Em 31.12.2006, após a assinatura do segundo contrato, o mútuo passou a constituir praticamente o único ativo da Companhia (fl. 157).

49. As notas explicativas às demonstrações financeiras de 31.12.2005, ademais, informaram a desapropriação dos ativos da Companhia e o recebimento da maior parte em TDAs, bem como a transferência do montante de R\$ 11.295.907,88 em TDAs para a Hidroservice Ltda. e o saldo de R\$ 7.299.575,00 mutuado, após amortização de dívida (V. item 21 supra).

50. Logo, todas as informações sobre as transações da Companhia com sua controladora estavam ao alcance dos acusados, não podendo ter passado despercebido para eles a sua forma de remuneração e o risco de inadimplência da devedora, que terminou por não liquidar a obrigação após o prazo pactuado.

51. Em se tratando de um quadro dessa natureza, em que todo o ativo da Companhia foi desapropriado e os títulos recebidos foram transferidos para a controladora, em contrapartida de mútuos financeiros subsidiados, a posição passiva dos acusados, membros do conselho de administração, ultrapassou o mero descumprimento de seus deveres de fiscalização e diligência, alcançando uma atitude de deslealdade para com a Companhia.

52. Restou, portanto, mais do que comprovado que os conselheiros de administração Cláudio Maksoud e Henry Maksoud Neto, diante de situação fática a exigir a sua atuação na defesa dos interesses da Companhia, permaneceram inertes e omissos, em infração ao art. 155, II, da Lei nº 6.404/1976.

V. DOSIMETRIA E RESPONSABILIDADES

53. No que diz respeito à dosimetria das penalidades, entendo que devem ser consideradas como circunstâncias atenuantes (i) a ausência de antecedentes dos acusados e (ii) o fato de a Hidroservice ser uma companhia incentivada com pequena exposição ao mercado de valores mobiliários.

54. Considerarei como agravantes a gravidade da infração e o fato de os mútuos não terem sido resgatados nos prazos pactuados, de 32 e 28 meses, estando o crédito contra a



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

controladora ainda registrado no ativo realizável a longo prazo da Companhia em 31.12.2010, pelo montante de R\$ 9.562.134,42 (fl. 158).

55. Por todo o exposto, nos termos do art. 11, II, da Lei nº 6.385/76, voto pela condenação de:

- **Hidroservice Engenharia Ltda.**, na qualidade de acionista controladora direta da Hidroservice Amazônia S.A. por infração ao art. 117, §1º, alínea “f”, da Lei nº 6.404/1976, ao firmar contratos de mútuo com sua controlada em 1.9.2005 e 30.4.2006, em condições não equitativas, à penalidade pecuniária de R\$7.592.424,63 (sete milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), equivalente a uma vez e meia a vantagem econômica obtida;¹³
- **Cláudio Denis Maksoud**, na qualidade de conselheiro de administração da Hidroservice Amazônia S.A., por infração ao art. 155, II, da Lei nº 6.404/1976, ao omitir-se em relação à falta de comutatividade e ao não pagamento dos contratos de mútuo firmados entre a Companhia e sua controladora Hidroservice Engenharia Ltda., em 1.9.2005 e 30.4.2006, à penalidade pecuniária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); e
- **Henry Maksoud Neto**, na qualidade de conselheiro de administração da Hidroservice Amazônia S.A., por infração ao art. 155, II, da Lei nº 6.404/1976, ao omitir-se em relação à falta de comutatividade e ao não pagamento dos contratos de mútuo firmados entre a Companhia e sua controladora Hidroservice Engenharia Ltda., em 1.9.2005 e 30.4.2006, à penalidade pecuniária de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É como voto.

Rio de Janeiro, 20 de agosto de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR

¹³ Conforme cálculos presentes no Anexo 1 a este Voto..



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Anexo 1

Cálculo da vantagem econômica obtida pela Hidroservice Engenharia Ltda.

Critérios adotados:

- Taxa de remuneração utilizada nos contratos de mútuo: TR
- Taxa de remuneração utilizada para cálculo do ganho auferido: TR + 6%, conforme proposta de termo de compromisso aprovada pelo Colegiado em 17.12.2013 (fls. 411-412), decisão esta, revogada em 4.10.2016 (fls. 447-448).
- Data-base para a atualização dos valores mutuados: 3.5.2013, data de cancelamento do registro da Hidroservice Amazônia S.A. na CVM.
- Atualização da diferença obtida pelo índice trimestral IPCA-E
- Ajuste pela participação da Hidroservice Engenharia Ltda. (33,27%) e de pessoas ligadas (1.83%) no capital social da Hidroservice Amazônia S.A. em 30.4.2006 (fl. 142): 0,65

Cálculo da vantagem econômica obtida (R\$)⁽¹⁾

		TR (3.5.2013)	TR+6% (3.5.2013)	Diferença (3.5.2013)
1.9.2005	7.299.575,00	7.979.928,24	12.618.487,70	
30.4.2006	1.570.000,00	1.691.087,51	2.569.276,43	
		9.671.015,75	15.187.764,13	5.516.748,38
Atualização pelo IPCA-E – junho/ 2013 a junho/2019 (trimestral)				7.787.102,18
Valor ajustado pela participação acionária				5.061.616,42

(1) Cálculos feitos com a Calculadora do Cidadão do Bacen

- Penalidade a ser aplicada (uma vez e meia a vantagem econômica obtida): R\$7.592.424,63